

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3091/2530

นาย บุญ ชัย วรรณานิ ภาย น
บริษัท ลัก ช์แลนด์ (ยีนส์) กาเม้นท์
แฟคตอรี ลิมิเต็ด ฯ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 22

ในคดีก่อนที่โจทก์ฟ้องจำเลยคดีนี้ ศาลฎีกาได้พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า LIGHTMAN ของโจทก์และเครื่องหมายการค้าคำว่า LAWMAN ของจำเลยไม่มีลักษณะคล้ายกันจนถึงกับทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด ดังนั้นโจทก์จึงจะยกขึ้นกล่าวอ้างในคดีนี้ดีกว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกันหาได้ไม่ จำเลยจึงมีสิทธิที่จะใช้คำว่า LAWMAN เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยสำหรับสินค้าที่ยีนคำขอใช้ได้ตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของจำเลยนอกจากจะมีอักษรโรมันคำว่า LAWMAN ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่จำเลยมีสิทธิใช้ได้ตามกฎหมายแล้ว ยังมีอักษรโรมันว่า ANGEL ขนาดโต เท่ากับคำว่า LAWMAN และมีรูปประดิษฐ์ดอกไม้กับหมวกอยู่ระหว่างอักษรโรมันสองคำดังกล่าวทั้งหมดอยู่ภายในวงกลม ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีอักษรโรมันว่า LIGHTMAN กับคนสวมหมวก เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจน บุคคลธรรมดาที่ไม่สามารถอ่านอักษรโรมันได้ก็สามารถเห็นความแตกต่างกันได้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยจึงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทบุญประดิษฐ์
อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ผลิต
และจำหน่ายเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกาย กางเกงยีน ภายใต้เครื่องหมายการค้า
LIGHTMANซึ่งเป็นรูปอักษรโรมัน โดยโจทก์ได้รับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับสินค้า
จำพวก 38(เครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย) จำนวนหลายรูปแบบ เช่น ทะเบียนเลข
ที่37261 เป็นรูปตัวอักษรโรมัน LIGHTMAN ทะเบียนเลขที่ 39044 เป็นรูปศีรษะคน
สวมหมวกอยู่ระหว่างตัวอักษรโรมัน LIGHT และ MAN โจทก์ได้รับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวและได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมานาน 34 ปีแล้ว
เมื่อวันที่ 10 เมษายน2521 จำเลยยื่นคำขอที่ 102070 ขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวก 38 ขอใช้เครื่องหมายการค้าเป็นแบบตัว
อักษรโรมันLAWMAN S' ANGEL และมีรูปหมวกอยู่ภายในวงกลมเดียวกับตัว
อักษรโรมันดังกล่าว เครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนดังกล่าวนี้คล้ายคลึง
กับของโจทก์ ทำให้คนทั่วไปอาจใช้คำว่าตราหมวก และตัวอักษรโรมันตัวแรก L และ
ลงท้ายด้วย MAN เหมือนกัน ทำให้ผู้ไม่สนักัดภาษาต่างประเทศอาจเข้าใจสับสนได้
ต่อมาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2526โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้าแต่นายทะเบียนดังกล่าวมีคำวินิจฉัยยกคำคัดค้านและให้รับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย โจทก์ได้รับคำวินิจฉัยดังกล่าวเมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2526 โจทก์จึงฟ้องคดีนี้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 22แห่ง พระราช
บัญญัติว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504 ขอให้บังคับจำเลยให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ของจำเลยตามคำขอเลขที่ 102070 เสีย

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์ไม่ขัดแย้งว่าโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เครื่องหมายการค้าของบริษัทบุญประดิษฐ์อุตสาหกรรมจำกัดอย่างไรฟ้องโจทก์จึง
เคลือบคลุมจำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข
3-4 ท้ายฟ้องโจทก์จริงในเครื่องหมายการค้าของจำเลย ตัวอักษรโรมันอ่านว่า ลอร์
แมนส์-แอนเจิล และมีรูปภาพเป็นรูปหมวก ไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับ
เครื่องหมายการค้าของบริษัทที่โจทก์กล่าวในฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม เครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอ
จดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับของโจทก์ไม่มีทางที่ประชาชนจะหลงผิดไปได้
พิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความ
ให้ 1,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนจำเลย 500
บาท

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์เป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า LIGHT MAN ตามหนังสือคู่มือรับจดทะเบียนเลขที่ 37261,
39044, 48042 และ 73873 เอกสารหมาย จ.1ถึง จ.4 ใช้กับสินค้าจำพวก 38 ทั้ง
จำพวก จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นแบบตัวอักษรโรมันว่า
LAWMAN 'S ANGEL และมีรูปหมวกกับรูปดอกไม้อยู่ภายในวงกลมเดียวกันกับ
อักษรโรมันดังกล่าวใช้กับสินค้าในจำพวก 38 ทั้งจำพวก ตามคำขอเลขที่ 102070

เอกสารหมายเลข.1 โจทก์ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเอกสาร
หมาย จ.7 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอ
จดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้วยก
คำคัดค้านของโจทก์ และรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลย ตาม
เอกสารหมาย จ.8 ก่อนโจทก์ฟ้องคดีโจทก์ได้ฟ้องจำเลยนี้เกี่ยวกับการที่จำเลยยื่น
คำขอต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็น
อักษรโรมันLAWMAN โจทก์ยื่นคำคัดค้าน นายทะเบียนวินิจฉัยยกคำคัดค้านและรับ
จดทะเบียนตามคำขอ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของ
จำเลยไม่มีลักษณะคล้ายกันจนถึงกับทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดแต่อย่างใด พิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ ตามสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาที่3551/2526 เอกสารหมาย ล.2

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจด
ทะเบียนคำขอตามคำขอเลขที่ 102070 เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าในคดีก่อนที่โจทก์ฟ้องจำเลย
คดีนี้ ศาลฎีกาได้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า LIGHTMAN ของโจทก์และ
เครื่องหมายการค้าคำว่า LAWMANของจำเลย ไม่มีลักษณะคล้ายกันจนถึงกับทำให้
สาธารณชนเข้าใจผิดแต่อย่างใด ดังนั้นโจทก์จะยกขึ้นกล่าวอ้างในคดีนี้อีกว่า เหมือน
หรือคล้ายกันหาได้ไม่ จำเลยมีสิทธิที่จะใช้คำว่า LAWMAN เป็นเครื่องหมายการค้า
ของจำเลยสำหรับสินค้าที่ยื่นคำขอใช้ได้ตามกฎหมาย สำหรับเครื่องหมายการค้าของ
จำเลยตามคำขอเลขที่ 102070 ใช้กับสินค้าจำพวก38 ซึ่งนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าวินิจฉัยรับจดทะเบียนให้ นอกจากจะมีอักษรโรมันคำว่า
LAWMAN ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่จำเลยมีสิทธิใช้ได้ตามกฎหมายแล้ว ยังมี
อักษรโรมันว่า ANGEL ขนาดโตเท่ากับคำว่า LAWMAN และมีรูปประดิษฐ์ดอกไม้
กับหมวก อยู่ระหว่างอักษรโรมันสองคำดังกล่าวทั้งหมดอยู่ภายในวงกลม ส่วนของ
โจทก์ตามหนังสือคู่มือรับจดทะเบียนเลขที่ 48042 เอกสารหมาย จง3 มีอักษรโรมัน

ว่า LIGHTMAN กับคนสวมหมวก เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจน บุคคลธรรมดาที่ไม่สามารถอ่านอักษรโรมันได้ก็สามารถเห็นความแตกต่างกันได้ เครื่องหมายการค้าที่จำเลยจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 102070 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนจำเลย 500 บาท.

(อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ